

ANEKS z dnia do Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych

zawartej w dniu..... w Warszawie pomiędzy:

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie (02-515), ul. Puławska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 REGON 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, zwaną dalej **PKO BP**, w imieniu i na rzecz której działają w oparciu o udzielone pełnomocnictwo:

1. Marek Paradowski – Pełnomocnik
2. Joanna Seklecka – Pełnomocnik

przedstawiciele **Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółki Akcyjnej**, z siedzibą w Warszawie (01-102), ul. Jana Olbrachta 94, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 64879, NIP 118-14-77-610, REGON 016107240, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 56 000 000 zł, zwanej dalej **eService**,

a.....

z siedzibą:.....

zwanym dalej **Akceptantem**, reprezentowanym przez:

1.
2.

W związku z rozszerzeniem przez Akceptanta świadczonych usług o usługę Cashback, Strony wprowadzają do Umowy poniższe zmiany:

§ 1

W § 1 pkt 1.1 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

- 1.1. Używany w Umowie oraz Załącznikach terminom: dane karty płatniczej, karta płatnicza, transakcja, transakcja płatnicza, transakcja płatnicza zwrotu, transakcja cashback nadaje się znaczenie określone w § 14 Załącznika nr 4 do Umowy.

§ 2

W § 4 dodaje się ustęp 4.11 o następującym brzmieniu:

4.11 Kwoty należne z tytułu wypłaty gotówki dokonywane w ramach transakcji cashback będą rozliczane jednym przelewem bankowym łącznie z kwotami należnymi za transakcje płatnicze.

§ 3

Do Załącznika nr 3 do Umowy, po dotychczasowej treści dodaje się zdanie:

W przypadku transakcji cashback opłata, o której mowa powyżej, jest naliczana jedynie od wartości transakcji płatniczej.

§ 4

W Załączniku nr 4 do Umowy, stanowiącym Regulamin, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 pkt 2.1 otrzymuje następujące brzmienie:
 - 2.1 Jedynie transakcje obsługiwane przez urządzenia (Terminale POS) i/lub oprogramowanie, posiadające certyfikat zgodności z systemem eService i obsługiwane przez Akceptanta zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz w sposób określony w „Instrukcji Obsługi Terminala POS” są podstawą do wypłaty kwot należnych Akceptantowi za wydane towary i usługi oraz wypłaconą gotówkę.
2. § 6 pkt 6.2 otrzymuje następujące brzmienie:
 - 6.2 Z centrum automatycznej autoryzacji eService można otrzymać jedną z czterech odpowiedzi:
 - a) autoryzację, czyli uzyskanie kodu autoryzacji dla przeprowadzanej transakcji,
 - b) odmowę dokonania transakcji: „TRANSAKCJA ODRZUCONA”,
 - c) żądanie zatrzymania karty płatniczej „ZATRZYMAJ KARTĘ”,
 - d) zgodę na realizację transakcji pod warunkiem dokonania pozytywnej weryfikacji tożsamości użytkownika karty płatniczej „SPRAWDŹ TOŻSAMOŚĆ”
 - e) odmowę dokonania transakcji cashback „WYPŁATA ODRZUCONA”,
 - f) odmowę dokonania transakcji cashback „WYPŁATA NIEOBSŁUGIWANA”.
3. § 6 pkt 6.3 otrzymuje następujące brzmienie:
 - 6.3 Znaczenie poszczególnych odpowiedzi autoryzacyjnych (odpowiednie komunikaty prezentowane są na wyświetlaczu Terminala POS oraz na wydrukach):
 - a) autoryzacja oznacza uzyskanie zgody wydawcy karty płatniczej na przeprowadzenie danej transakcji,
 - b) odmowa oznacza brak zgody banku klienta na dokonanie transakcji. Może się zdarzyć np., że klient nie posiada chwilowo wystarczającej kwoty na swoim koncie lub wartość transakcji przekracza limit środków, którymi klient może dysponować za pomocą karty płatniczej. Pojawi się wtedy napis „BRAK ZGODY BANKU KLIENTA”. Należy w takiej sytuacji w uprzejmy i dyskretny sposób wyjaśnić użytkownikowi karty płatniczej, że bank nie wydał zgody na dokonanie transakcji tą kartą płatniczą, zwrócić kartę płatniczą, jeśli została przekazana, i poprosić go o inną kartę płatniczą, bądź gotówkę. W przypadku jeżeli użytkownik karty płatniczej wprowadził niewłaściwy PIN (dla transakcji z podpisem elektronicznym) lub kod (dla transakcji w Systemie Płatności Mobilnych PKO BP) pojawi się napis: „ODMOWA NIEWŁAŚCIWY PIN”. Należy wówczas powtórzyć transakcję,
 - c) żądanie zatrzymania karty płatniczej oznacza, że bank wydawca karty płatniczej po sprawdzeniu w swojej bazie danych wydaje dyspozycję zatrzymania karty płatniczej. Należy wyjaśnić wówczas użytkownikowi karty płatniczej, że bank zażądał zatrzymania karty płatniczej i że to bank, a nie użytkownik jest jej właścicielem. Zatrzymaną kartę płatniczą należy naciąć wzdłuż pomiędzy paskiem magnetycznym a paskiem do podpisu na głębokość od 1/2 do 2/3 długości karty. Nacięcie należy zacząć od tego końca, na którym nie ma hologramu. Przy przecinaniu należy uważać, aby nie uszkodzić paska magnetycznego, paska do podpisu oraz hologramu. Najpóźniej następnego dnia roboczego kartę płatniczą wraz z wypełnionymi i podpisanymi formularzami: PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA KARTY i OPIS ZDARZENIA należy odesłać pocztą do eService na adres wskazany na formularzu.

- d) Polecenie zatrzymania karty płatniczej może również zostać wydane telefonicznie przez pracownika Centrum Obsługi Akceptanta (COA) eService.
- e) odmowa dokonania transakcji cashback „WYPŁATA ODRZUCONA” oznacza przekroczenie limitów wypłat gotówki określonych przez organizację płatniczą, wydawcę karty lub przekroczenie dostępnych dla posiadacza karty środków gotówkowych,
- f) odmowa dokonania transakcji cashback „WYPŁATA NIEOBSŁUGIWANA” oznacza niedopuszczenie danego typu kart przez organizację płatniczą do usługi cashback lub niedostosowanie wydawcy karty do obsługi transakcji cashback,
- g) zgoda na realizację transakcji pod warunkiem dokonania pozytywnej weryfikacji tożsamości użytkownika karty płatniczej oznacza, że należy dokonać pozytywnej weryfikacji użytkownika karty płatniczej w oparciu o jego dowód osobisty lub paszport. Serię i numer dokumentu tożsamości należy wpisać we właściwym miejscu na oryginale wydruku z Terminala POS.
4. W § 6 pkt 6.5 po lit. i) zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:
Następnie COA udzieli osobie obsługującej transakcję jedną z sześciu odpowiedzi wymienionych w pkt 6.2.
5. W § 8 po punkcie 8.1 dodaje się punkty 8.1.A i 8.1.B w następującym brzmieniu:
8.1.A Transakcja zwrotu może dotyczyć wyłącznie transakcji płatniczej.
8.1.B Akceptant nie może przyjmować zwrotu gotówki wypłaconej w ramach transakcji cashback.
6. W § 11 pkt 11.4 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:
„b) brak jest na wydruku lub nieczytelna lub nieprawidłowa jest przynajmniej jedna z wymienionych poniżej danych:
- kwota transakcji,
 - data transakcji,
 - numer karty płatniczej (lub jego część, jeśli pozostała część została zamaskowana) z wyjątkiem transakcji dokonanej w Systemie Płatności Mobilnych PKO BP,
 - numer Terminala POS,
 - pełny adres i nazwa punktu Akceptanta,
 - kod autoryzacji
 - kod transakcyjny w przypadku transakcji dokonanej w Systemie Płatności Mobilnych PKO BP.
 - kwota wypłaty gotówki w przypadku transakcji cashback.
7. W § 14:
1. Termin transakcja otrzymuje następujące znaczenie:
transakcja – transakcja płatnicza, transakcja zwrotu oraz transakcja cashback
 2. Dodaje się nowy termin transakcja cashback, który otrzymuje następujące znaczenie:
transakcja cashback – zapłata za towary i usługi oraz wypłata gotówki dokonane jednocześnie z użyciem karty płatniczej.

§ 5

Do Umowy dodaje się Załącznik nr 5 „Dokonywanie transakcji cashback” o treści:

2. PKO BP upoważnia Akceptanta do dokonywania transakcji cashback z użyciem kart płatniczych, posiadających następujące znaki:
- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| System Płatniczy Visa | System Płatniczy MasterCard |
| – Visa Elektron wydane w Polsce | – Debit MasterCard wydane w Polsce |
| | – Maestro |
3. Maksymalny limit wypłaty gotówki przy transakcji cashback wynosi 200 złotych.
4. Szczegółowe zasady obsługi transakcji cashback zawiera niniejszy Załącznik oraz Załącznik nr 4 stanowiące integralną część Umowy.
5. PKO BP zobowiązuje się wobec Akceptanta do rozliczania transakcji cashback na warunkach określonych w niniejszym Załączniku.
6. Postanowienia niniejszego Załącznika nie wyłączają praw i obowiązków każdej ze Stron, wynikających z Umowy. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Załącznika a Umową w zakresie dotyczącym Transakcji Cashback, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Załącznika.

§ 6

Strony zgodnie potwierdzają, iż w zakresie realizacji postanowień niniejszej Umowy wyłączają w całości stosowanie przepisów Działu II oraz przepisów wymienionych w art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175)

§ 7

Aneks wchodzi w życie z dniem uruchomienia usługi Cashback na pierwszym Zestawie POS.

Za Akceptanta

Za eService

.....

Marek Paradowski
Prezes Zarządu

Joanna Seklecka
Wiceprezes
Zarządu

Potwierdzam umocowanie osoby składającej podpis w imieniu Akceptanta, jej tożsamość, oraz że oba egzemplarze Aneksu zawierają takie same postanowienia.

--	--	--	--	--

Nr sprzedażowy PH

Podpis PH